Оферта на оказание платных образовательных услуг

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Наставники» (АНО ДО «Наставники», ОГРН 1212700018552, ИНН 2721252826), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01286-27/00651420 от 16.05.2023, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора Варфоломеева Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), предлагает заключить оферту на получение платных образовательных услуг по обучению по программе «Digital-дизайн» с любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом посредством совершения акцепта настоящей Оферты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, становится «ЗАКАЗЧИКОМ», «УЧЕНИКОМ».

Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Договор не требует двустороннего подписания и считается акцептованным с момента, указанного в п. 2.5 оферты.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- Акцепт оферты – полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты.
- Оферта – предложение Исполнителя, адресованное физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу заключить с Исполнителем договор на оказание платных услуг по онлайн-обучению на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
- Образовательная платформа – платформа для образовательного процесса https://arttechschool.ru, на которой проводится обучение, а также является каналом для обратной связи и размещения уроков авторского курса.
- Образовательные услуги – обучение Заказчика по Программе в соответствии с условиями настоящей Оферты.
- Персональные данные Заказчика – любая информация, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», полученная Исполнителем от Заказчика при направлении заявки на курс и(или) в процессе прохождения курса.
- Политика обработки персональных данных – документ, на основании которого Оператор обработки персональных данных осуществляет обработку данных Исполнителя.
- Стоимость обучения – цена платных образовательных услуг по обучению.
- Согласие на обработку персональных данных, размещение и обнародование фотографии и/или отзыва – документ, являющийся основанием обработки персональных данных Заказчика.
- Тариф – стоимость курса, утвержденного Исполнителем.

Все иные термины, не указанные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с законодательством РФ и обычаями делового оборота.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется оказать Заказчику, внесшему 100% оплату стоимости обучения либо частичную оплату по согласованию Сторон, услуги по обучению по выбранному в дальнейшем Тарифу курса.

2.2. Услуги направлены на удовлетворение потребностей Заказчика в получении образовательной информации с возможностью дальнейшего практического применения.

2.3. Настоящей Офертой Заказчик уведомлен, что результат освоения новых знаний зависит не только от обучающей программы Исполнителя, но и от усилий Заказчика.

2.4. Совершение акцепта влечет заключение договора между Исполнителем и Заказчиком на оказание платных услуг по обучению и внесение стоимости курса.

2.5. Моментом заключения (акцепта) договора на получение образовательных услуг признается дата совершения Заказчиком оплаты курса, в том числе частичной оплаты курса.

2.6. Начало обучения определено датой акцепта Оферты, в соответствии с п. 2.5. По согласованию Сторон дата начала обучения может быть изменена.

2.7. Акцепт Оферты является подтверждением того, что все и любые условия Оферты принимаются Заказчиком целиком и полностью без каких-либо оговорок и ограничений, при этом акцепт Оферты подтверждает, что Заказчику понятны все условия оказания услуги и условия Оферты, что Заказчик воспользовался правом получить у Исполнителя все и любые разъяснения относительно условий оказания услуг и Оферты, а также подтверждает то, что условия оказания услуг и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям Заказчика.

2.8. Заказчик уведомлен, что под оказанием качественной услуги подразумевается предоставление Исполнителем выбранного курса в соответствии с объемом и программой.

2.9. Совершая действия по акцепту, Заказчик подтверждает, что у него имеется техническая возможность для прохождения курса, а именно: наличие исправного ноутбука, компьютера или телефона, поддерживающего Образовательные платформы, а также подключения к сети Интернет.

2.10. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что отношения сторон по Оферте не регулируются нормами законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, поскольку предмет обучения Заказчика (Ученика) не связан с личными нуждами, а направлен на предпринимательскую деятельность с целью извлечения прибыли Заказчиком.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Для предоставления и получения образовательных услуг Заказчик передает свои персональные данные: Фамилию, имя, номер телефона.

3.2. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик свободно и своей волей и в своём интересе даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных Заказчиком персональных данных. Согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения настоящего Договора по любой причине или в случае направления Заказчиком отказа от согласия на обработку персональных данных на электронную почту: khabarovsk.arttech@gmail.com.

3.3. Одновременно с алгоритмом, предусмотренным настоящим разделом Оферты, лицо получает информацию по оплате стоимости обучения курса. Оплата обучения осуществляется следующим образом: безналичным расчетом, по рассрочке, произведенной через банк, по реквизитам банка Исполнителя с направлением чека.

3.4. В процессе оказания образовательных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику информацию для выполнения домашних заданий по каждому пройденному модулю. Выполнение домашних заданий носит рекомендательный характер и не влияет на возможность прохождения всех модулей и изучения всех материалов.

3.5. Исполнитель в определенных обстоятельствах имеет право переносить занятия посредством уведомления Заказчика в чате Telegram канала.

3.6. Проведение Исполнителем последней по счету лекции/звонка (аудио или видео), предусмотренной выбранным Заказчиком Тарифом, считается моментом (днем) окончания курса и, соответственно, оказания образовательных услуг. Если Заказчик в течение 1 календарного дня с момента проведения последней по счету лекции/звонка (аудио или видео), предусмотренной(го) выбранным Заказчиком Тарифом, не предъявит мотивированные возражения относительно объема и качества оказанных образовательных услуг Исполнителю, то услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащем качестве и принятыми Заказчиком. Акт об оказанных образовательных услугах не составляется.

4. ТАРИФЫ И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4.1. Настоящей Офертой предусмотрена оплата курса.

4.2. Заказчик вносит 100% стоимость обучения в размере выбранного им тарифа либо частичную стоимость в случае предоставления рассрочки Исполнителем (банком).

4.3. Стоимость Тарифа указана в счете на оплату, стоимость варьируется от выбранной программы.

4.4. Оплата обучения осуществляется по рассрочке или по реквизитам банка Исполнителя.

4.5. Стоимость первого видеоурока первого модуля/первого звонка (аудио или видео) курса составляет 50% от стоимости всего обучения, т.е. всей программы. Стоимость остальных уроков пропорциональна остатку стоимости.

4.6. Заказчик уведомлен, что рассрочку на курс можно оформить на 3, 6, 9, 12 месяцев. Исполнитель не несет ответственности при отказе банком предоставить рассрочку Заказчику. При удовлетворительном ответе на заявку Заказчика о предоставлении рассрочки банк отправит сообщение о подписании кредитного договора. После подписания кредитного договора и поступления денежных средств на счет Исполнителя, Исполнитель предоставляет доступ к курсу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Права и обязанности Исполнителя:

5.1.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги на курсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим информационным сопровождением.

5.1.2. Исполнитель сам определяет необходимость привлечения третьих лиц для оказания услуг.

5.1.3. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к которым он фактически приступил, в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а именно: – несвоевременной оплате; – непредоставление данных при заполнении заявки необходимых для оказания услуг.

5.1.4. При невозможности прослушать урок в онлайн режиме Исполнитель предоставляет Заказчику запись урока, и услуга считается оказанной качественно.

5.1.5. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность всех сведений, полученных от Заказчика (Ученика) в процессе обучения.

5.1.6. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и использует их исключительно для качественного оказания образовательной услуги Заказчику.

5.1.7. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления услуг Заказчику по причинам, связанным с нарушением работы любой Образовательной платформы, оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, а также по любым другим причинам, препятствующим получению Заказчиком образовательных услуг, возникшим по вине Заказчика.

5.1.8. Исполнитель не несет ответственности за действия банков, электронных платежных систем, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств при исполнении настоящей Оферты.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик своевременно и самостоятельно знакомится с программой и содержанием курса.

5.2.2. Заказчик курса вправе на свое усмотрение выполнять домашние задания, получаемые от Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящей Оферте. Выполнение домашних заданий носит рекомендательный характер.

5.2.3. Заказчик обязуется предоставлять достоверную информацию о себе, необходимую для предоставления Исполнителем образовательных услуг (в том числе Фамилию, имя, номер телефона).

5.2.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты.

5.2.5. Заказчик берет на себя обязанность соблюдать исключительные и авторские права Исполнителя: не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях (в том числе в коммерческих) информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием услуг, за исключением использования в тех целях, в связи с которыми Заказчик акцептовал настоящую Оферту. Заказчик также обязуется не допускать третьих лиц к использованию доступного Заказчику курса. В случае обнаружения Исполнителем факта использования курса Заказчика третьими лицами, Исполнитель вправе запретить Заказчику доступ к уже оплаченному курсу без возврата ранее оплаченных денежных средств, удержав денежные средства как штраф за нарушение Заказчиком условий настоящей Оферты.

5.2.6. Заказчик обязан соблюдать порядок и дисциплину при прохождении курса, в том числе не оскорблять участников курса и Автора, не производить спам-рассылку и т.п. При нарушении

условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право не допустить Заказчика к получению образовательных услуг путем участия в курсе или удалить Заказчика с площадки, на которой предоставляются образовательные услуги, при этом денежные средства, выплаченные Заказчиком за курс, не возвращаются и считаются неустойкой, подлежащей уплате Исполнителю в связи с нарушением Заказчиком принятых на себя обязательств.

5.2.7. Заказчик обязан своевременно уведомить Исполнителя об изменении своих персональных данных.

5.2.8. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик свободно и своей волей и в своём интересе даёт согласие Исполнителю на обработку предоставленных Заказчиком персональных данных, а также согласие на обнародование изображения и (или) отзыва. Согласие на обработку персональных данных, а также согласие на размещение и обнародование фотографии и/или отзыва может быть отозвано Заказчиком в любое время после заключения договора на оказание платных онлайн-услуг по обучению на основании настоящей Оферты посредством направления отзыва согласия на Исполнителя.

6. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Авторские и исключительные права на обучающий курс принадлежат Исполнителю либо используются Исполнителем на основании договоров с правообладателями. Такие авторские права как право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, возникают с момента создания курса и действуют бессрочно.

6.2. Предоставляемые результаты интеллектуальной деятельности в процессе обучения в цифровой форме впоследствии могут использоваться только Заказчиками курса для личной и(или) профессиональной деятельности.

Разрешается использование раздаточных материалов следующими способами: хранение и применение в профессиональной деятельности.

Разрешается цитирование видеозаписей, с указанием на Исполнителя и автора курса, в том числе в аккаунтах, сайтах, мессенджерах, социальных сетях, Интернете.

Запрещается любая переработка Программ, уроков, видеозаписей уроков, аудиозаписей курса, а также скачивание целиком и его частей, перевод на иностранный язык, переработка в программу для ЭВМ, а также другим способом создание новых результатов интеллектуальной деятельности на основе авторского курса. За нарушение пункта устанавливается договорная ответственность, а именно штраф в размере 100% полной стоимости курса.

6.3. Плата за предоставление неисключительных лицензионных прав на результаты интеллектуальной деятельности составляет 50% стоимости всего обучения, при этом не имеет значения, использовал ли Заказчик (Ученик) фактически предоставленные результаты интеллектуальной деятельности или нет.

6.4. Заказчик уведомлен, что при обнаружении курса на складчине, Исполнитель вправе затребовать адрес электронной почты у правообладателя сайта и направить лицу досудебную претензию с требованием выплатить штраф о нарушении его авторских прав. При неисполнении требований претензии Исполнитель вправе направить исковое заявление в суд о возмещение компенсации или убытков.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и(или) за его субъективную оценку.

7.2. Несоответствие ожиданиям и(или) отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно или не в согласованном объеме. Также не являются такими основаниями мнения третьих лиц, отличные от мнения Исполнителя (его сотрудников и(или) партнеров).

7.3. В случае, если Заказчик (Ученик), по причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользовался Услугами и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от Услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, Услуги считаются предоставленными.

7.4. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора на оказание платных онлайн-услуг, заключенного посредством совершения Заказчиком акцепта настоящей Оферты, решаются Сторонами путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования спора состоит из направления Заказчиком претензии в письменной форме в адрес Исполнителя с указанием причин для расторжения Оферты.

7.5. Любой спор, неурегулированный путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Суд по месту регистрации Исполнителя.

7.6. Исполнитель не несет ответственности за неоплату Заказчиком рассрочки от банка.

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действия непреодолимой силы. В связи с наличием форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящей Оферте продлевается до прекращения соответствующих обстоятельств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её Акцепта и действует до момента оказания Образовательных услуг в полном объеме.

8.2. Положения настоящей Оферты в части очередности уроков, методики обучения и подачи материала, в том числе даты и время уроков/вебинаров/встреч могут быть изменены Исполнителем.

8.3. Стороны подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящей Оферты, носит конфиденциальный характер, в соответствии с чем передача третьим лицам логина и пароля от Образовательных платформ запрещена.

Заказчик, акцептуя Оферту, дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. В вопросах, не предусмотренных настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящая оферта считается заключенной с момента зачисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, уплаченных Заказчиком в счет оплаты заказанных им услуг.

9.2. Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Наставники» (АНО ДО «Наставники»)

ОГРН 1212700018552

ИНН 2721252826

Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 92

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01286-27/00651420 от 16.05.2023, выдана Министерством образования и науки Хабаровского края

Директор: Варфоломеев Вячеслав Алексеевич

Телефон: +7 (909) 843-30-07

e-mail: khabarovsk.arttech@gmail.com